

1500735-47.2022.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500735-47.2022.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500735-47.2022.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2085062/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 23915621 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 431/22/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2085062 - DEL.SEC.BOTUCATU,

2085062 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 431/22/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO JEFFERSON DE ARGOLLO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

ROBERTO JEFFERSON DE ARGOLLO qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia no dia 28 de março de 2022, por volta das 16h25min, na Avenida Iralanda, nº 626, Centro, nesta cidade e comarca, trazia consigo drogas, para fins de tráfico, consistentes em 11 (onze) porções de maconha, pesando

aproximadamente 13,29 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 29/33 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 64/66, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, Guardas Municipais realizavam patrulhamento rotineiro pelo local dos fatos, quando avistaram ROBERTO. Ao notar a presença da guarnição, o denunciado demonstrou nervosismo e deixou cair dois invólucros ao chão.

Realizada a abordagem, os guardas constataram que os invólucros dispensados correspondiam a duas porções de maconha.

Em busca pessoal em ROBERTO, foram localizadas, em sua cueca, mais nove porções da mesma droga, e no bolso, a importância de R\$ 10,00 em dinheiro, oriunda das vendas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 27).

Indagado, ROBERTO admitiu que as porções eram destinadas à venda, sobrevivendo sua prisão em flagrante.

Perante a autoridade policial, o denunciado ratificou sua confissão (cf. fls. 08/09).

Distribuído o auto de prisão em flagrante, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 45/47).

O Ministério Público ofereceu denúncia em 20/04/2022 (fls.73/76).

O réu foi devidamente notificado (fls. 88) e apresentando defesa prévia (fls.105/107).

A denúncia foi recebida em 21/07/2022, e o réu citado (fls.128).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fls.155).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls.156).

Em alegações finais escritas, por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição do acusado com fulcro no art. 386 incisos V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da legislação em comento (fls.141/151).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls.01/02); o boletim de ocorrência (fls. 05/07); o auto de exibição e apreensão (fls.27); o laudo de constatação (fls.29/33); o laudo de exame químico toxicológico (fls.64/66); o

relatório (fls.67/69); os depoimentos das testemunhas, e a versão do acusado.

Em sede policial o acusado confessou os fatos com riqueza de detalhes afirmando que: "(...) Por volta das 16h25min estava nas proximidades do Fórum local quando um conhecido passou com um veículo e, indagando se ele gostaria de ganhar duas pedras de crack, diante da resposta positiva, jogou para ele as onze porções em um saquinho plástico onde também estava a nota de dez reais. Admite que venderia a maconha para fazer jus às duas pedras de crack, droga esta, pela qual é viciado. Acredita que o conhecido, a quem não deseja identificar, voltaria mais tarde para pegar o dinheiro da venda das onze porções de maconha e lhe entregaria as pedras de crack. Não teve tempo de vender qualquer porção de maconha.(...)" (fls. 08/09).

Em juízo, todavia, como era de se esperar, o réu mudou sua versão. Afirmou que não falou aos policiais que estava traficando. Informou que, no dia dos fatos, desceu até a biqueira, comprou R\$ 50,00 (cinquenta) reais em maconha, colocou a droga em sua cintura e parou em um barzinho onde estavam alguns amigos bebendo. Afirmou que quando notou já estava sendo abordado pelos GCMs que vieram em quatro motocicletas. Em revista pessoal, caíram duas "parangas" de maconha que estavam em sua cintura, momento em que afirmou que possuía mais nove porções. Indagado, negou que estivesse traficando afirmando que teria adquirido o entorpecente para o seu uso. Por fim, informou que não falou nada em sede policial, apenas assinou os papeis que lhe entregaram (essência do depoimento fls.155)

A testemunha Tiago Batista da Silva, GCM, informou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento na praça do fórum, momento em que avistaram o acusado próximo a um veículo e visualizaram cair ao solo um objeto que parecia ser uma porção de entorpecente de modo que pararam e resolveram abordá-lo. Em revista pessoal lograram localizar entorpecentes na sua cueca e uma nota de R\$ 10,00 nas suas vestes. Indagado, o acusado afirmou que um rapaz teria acabado de passar e deixar com ele a droga a fim de vendê-la e consumi-la (essência do depoimento fls.155).

A testemunha Luiz Fernando Murback, GCM, relatou que estavam em patrulhamento na região do fórum e ao passarem em frente ao fórum avistaram o réu próximo a um carro. Ao chegarem perto avistaram duas porções, aparentemente, de entorpecente caindo ao solo, de modo que resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, lograram localizar, em seu bolso esquerdo do shorts, dez reais e em sua cueca, mais nove porções de maconha. Ao ser indagado o acusado relatou que estava traficando para conseguir "crack" para seu consumo pessoal. Por fim, informou que o acusado já é conhecido nos meios policiais (essência do depoimento fls.155).

Ora, apesar do acusado ter mudado sua versão em juízo, trazendo em seu interrogatório judicial uma elaborada e fantasiosa versão, o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os GCMs prestaram depoimentos firmes e harmônicos que se coadunam com as demais provas produzidas nos autos.

Afirmara, em uníssono, que estavam realizando patrulhamento de rotina momento em que avistaram o acusado próximo de um veículo e objetos, análogos a entorpecentes, caindo ao solo de modo que resolveram abordá-lo, sendo localizada em sua posse porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Ademais, informara que ao ser indagado o acusado confessou que o entorpecente era destinado ao tráfico de drogas.

A confissão extrajudicial, quando em harmonia com os demais meios probatórios, ainda que haja retratação em Juízo, constitui elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"PROVA - Confissão extrajudicial Valor: 79(b) - A confissão extrajudicial, em harmonia com os demais elementos dos autos, é suficiente para autorizar condenação, inobstante posterior retratação em Juízo." (Apelação nº 934.747/1, Julgado em 12/04/1.995, 9ª Câmara, Relator: - Evaristo dos Santos, RJDTACRIM 27/162)

"PROVA - Confissão extrajudicial - Eficácia: - Inteligência: art. 157, § 2º, I do Código Penal 40(a) - A confissão extrajudicial, rica e detalhada, é, sem dúvida, forte elemento de formação de convicção." (Apelação nº 1.253.297/6, Julgado em 05/04/2.001, 15ª Câmara, Relator: Vidal de Castro (Presidente), RJTACRIM 55/155)

Além disso, a 06ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu nesse sentido em voto do eminente desembargador Machado de Andrade: "Há de se considerar que a confissão extrajudicial e a respectiva retratação, em Juízo, é expediente usual. Para que a retratação possa surtir efeitos, é necessária a existência de qualquer tipo de prova a confirmá-la. No caso em exame, as provas dão conta da veracidade da confissão extrajudicial que deverá prevalecer. No entender de MAGALHÃES NORONHA, "a retratação tem efeitos relativos. Ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o juiz formará a sua convicção através do conjunto de provas. A regra do procedimento penal, entre nós, é o causado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violência daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios". (Curso de Direito Penal, pág. 110). Assim, a prova colhida corrobora a confissão extrajudicial do apelante (Apelação criminal nº 0000664-54.2012.8.26.0699).

Além disso, o laudo de fls. 64/66 resultou positivo para maconha.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

"PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS" (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos GCMS são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a fantasiosa versão apresentada pelo réu; é suficiente para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo

conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos GCMs devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu trazer consigo drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado trazia consigo drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado é reincidente (fls. 80/86 proc. nº 0007370-60.2018.8.26.0079). Deixo, contudo, de elevar a pena-base para não causar "bis in idem" com a agravante da reincidência. Fixo-a, pois, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor menor.

Majoro a pena de 1/6, em razão da reincidência do acusado (processo nº0007370-60.2018.8.26.0079 fls.84/86), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Não se vislumbram atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse diapasão, em razão das circunstâncias judiciais desfavorável, bem como da reincidência, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população desta cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa, não bastasse a reincidência do réu.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ROBERTO JEFFERSON DE ARGOLO, ao cumprimento da pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário apreendido (fls.27), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculado à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser reincidente, não cumpriu 3/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. I. C.

Botucatu, 18 de outubro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA